AI Clauses

Un contrato público de tecnología dura años.
La tecnología que compra, no.

Cláusulas de inteligencia artificial y deep tech para pliegos de contratación pública

Delfina Lafuente Veira · Dr. José Antonio Ondiviela García · Miguel Ángel Domínguez Castellano

Versión 4.0, definitiva —no aprobada por ningún órgano— · octubre de 2026 · publicada en abierto bajo licencia CC BY 4.0

La idea, en una frase

Que el contrato obligue al proveedor a entregar capacidades concretas y comprobables durante toda su vida, en lugar de una promesa de «mantenerse actualizado».

Y que se pueda comprobar con un acta, no con una discusión.

Todo lo demás de esta presentación es la explicación de esa frase.

El problema

Un ayuntamiento contrata un sistema de gestión: tributos, padrón, contabilidad, atención al ciudadano. Da igual cuál.

Año 0

Se firma

La herramienta está al día. El pliego es correcto.

Año 2

Aparece algo mejor

Capacidades que al redactar el pliego no existían y nadie podía nombrar.

Año 5

Se acaba el contrato

Cinco años de servicio público prestado con herramientas de otra época.

Nadie ha hecho nada mal por el camino. Es un defecto de diseño del contrato.

A los dos años sólo hay tres salidas, y las tres cuestan dinero público

1

Se paga dos veces

Se saca un contrato nuevo para «modernizar» lo que ya se compró. La misma función, otra vez facturada.

2

Se aguanta

Se espera al final del contrato prestando el servicio con lo que hay.

3

Se queda cautivo

Cambiar de proveedor obligaría a dejar atrás los datos y los desarrollos propios. Sale tan caro que no se cambia.

La tercera es la peor: la licitación siguiente está decidida antes de publicarse.

«Que se comprometa a mantenerlo actualizado» no sirve

Suena razonable. Es lo primero que uno escribiría. Y no funciona por tres motivos:

La empresa no puede ponerle precio

Se le pide algo cuyo contenido nadie conoce todavía. O infla la oferta por si acaso, o la ignora y ya discutirá durante la ejecución.

La administración no puede exigirlo

Demostrar que una tecnología concreta «era necesaria» es una apreciación técnica que no se sostiene frente a un contratista bien asesorado.

Y un tribunal la anula

Una obligación genérica no puede ser ni siquiera una obligación contractual, y menos aún una cuyo incumplimiento permita resolver el contrato.

El clausulado que no se puede exigir es peor que no tener clausulado: da falsa seguridad.

La vuelta de tuerca

En lugar de comprar una evolución futura indefinida…

> …se compran capacidades concretas, con plazo y con criterios de aceptación verificables, fijadas al licitar y revisadas cada año para las licitaciones siguientes.

La empresa

sabe exactamente qué está ofertando, y puede ponerle precio.

La administración

sabe exactamente qué puede exigir, y cuándo.

El tribunal

no tiene nada indeterminado que anular.

Lo que no se pueda concretar hoy, se concreta el año que viene, en la licitación siguiente.

La otra mitad del problema: de quién son los datos

Un pliego puede restringir la competencia de dos maneras. La conocida es escribirlo a medida de un proveedor. La otra es más silenciosa:

> Si al terminar el contrato los datos, los desarrollos y la lógica de negocio se quedan con el proveedor saliente, cambiar de empresa es tan caro que nadie cambia.

Por eso una parte central del clausulado no habla de inteligencia artificial:

De quién son los datos

y en qué formato se devuelven

De quién son los algoritmos

hechos a medida para la administración

Qué se entrega al terminar

en qué plazo, y quién comprueba que funciona

Un pliego que restringe la competencia no es más exigente: es más frágil.

Lo que este documento NO promete

No se promete que ningún tribunal pueda anular nada.
No es prometible: aún no existe doctrina sobre cláusulas de IA en contratación pública.

Lo que sí está diseñado, y se puede comprobar cláusula por cláusula:

- una necesidad identificada, y la norma o el acuerdo que la impone;
- un instrumento correcto, y sólo uno, para que nada se puntúe dos veces;
- un medio de acreditación y una forma de verificación, con quién la hace y cuánto cuesta;
- una consecuencia tasada si se incumple, proporcionada y dentro de los límites legales;
- y una regla de separabilidad: si cae una pieza, no arrastra el pliego entero.

Prometer que algo es inanulable destruye su credibilidad ante quien tiene que firmarlo.

De dónde sale: un problema real y cuatro dificultades

El clausulado nació en 2026 de un problema real de gestión dentro de una entidad local. Su memoria empieza nombrando, sin suavizarlas, las cuatro dificultades que quienes lo han trabajado han observado que suceden en la contratación pública.

La necesidad no la demanda aún el gestor	Cada cláusula lleva ahora el origen de su necesidad: una norma, el servicio gestor, o un acuerdo del órgano de gobierno. Lo que no tiene ninguno de los tres, no entra.
El seguimiento real es escaso, y sólo mira el gasto	Quien controla no puede imponer instrumentos, pero sí necesita acceso propio al dato de ejecución, sin depender del proveedor. De ahí sale ADM-12: accesos de consulta incluidos en el precio, sin tarificar, en formato abierto y con diccionario de datos.
El grado de abstracción es demasiado alto	Método para elegir el contrato piloto, y un subconjunto mínimo de seis cláusulas para empezar. El catálogo entero no entra en el primer expediente.
Hay actores, y no sólo propios, que no lo han visto	Consulta preliminar anual, publicación del Anexo V antes de licitar, plazo por encima del mínimo y gradualidad. Si el mercado no puede cumplirlo, la exigencia no entra en el pliego.

Las cuatro se responden dentro del documento, no en una nota al pie: han cambiado su arquitectura, no su prólogo.

Qué es, y qué no es

ES

Un catálogo de cláusulas ya redactadas, con su justificación y su medio de prueba.

Un manual de expediente: qué documento hace falta, quién lo firma y en qué orden.

Un ejemplo completo trabajado, de principio a fin, sobre un expediente simulado.

NO ES

Una norma. No obliga a nadie por sí mismo.

De aplicación automática. Ninguna cláusula entra en un pliego por existir aquí.

Un «copia y pega». Una cláusula sin necesidad acreditada no protege: añade un motivo de recurso.

Se toma lo que cada expediente necesita, y se justifica. Ésa es toda la regla de uso.

Qué hay publicado, y para quién

El clausulado completo	Catálogo, memoria justificativa para los órganos de control, circuito del expediente, ejemplo trabajado y anexos con todos los modelos.	*Quien redacta y quien fiscaliza*
La guía municipal · 20 páginas	Cómo decidir, motivar, seleccionar, copiar y verificar sin recorrer el catálogo entero.	*Concejalía, Contratación, Intervención y TI*
El resumen y la guía de uso	La primera parte del documento, escrita para quien no sabe nada de contratación ni de tecnología.	*Alcaldía, concejalías, prensa*
Esta presentación	El problema y la solución, sin que haga falta saber nada previo.	*Cualquier sala*
Y dentro del clausulado, un manual de tramitación	La Parte V es el circuito completo del expediente —los veintiún documentos, quién firma cada uno y en qué orden— y no tiene nada de específico de la IA: sirve para cualquier cláusula conforme a la Ley 9/2017.	*Quien tramita expedientes*

Todo en abierto, bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0: se puede copiar, adaptar y usar con cualquier finalidad, citando la autoría.

Quién lo ha hecho

Un trabajo conjunto de varios meses, con el reconocimiento colectivo que se recoge al final.

Dr. José Antonio Ondiviela García

Profesor e investigador de la Escuela Politécnica Superior · Universidad Francisco de Vitoria · ufv.es

La mirada del mercado: qué se le puede pedir de verdad a un fabricante de software y qué hará que no se presente. Suya es la idea que resuelve el problema de fondo.

Miguel Ángel Domínguez Castellano

CEO de Add4u · Presidente de Alastria · Presidente del Clúster de Blockchain de la Comunidad de Madrid · miguelangeldominguez.info

La perspectiva de quien conoce las dos orillas: la de quien redacta pliegos y la de quien se presenta a ellos. Asume la responsabilidad editorial de la publicación.

Delfina Lafuente Veira — co-impulsora del proyecto

Concejal de Administración Digital, Calidad e Innovación · Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón · a título personal · pozuelodealarcon.org

De ella nace el proyecto y suya es la primera redacción. Y suyo es el mérito menos visible: escuchar a quienes conocen la práctica real de la contratación y recoger sus aportaciones íntegras, también las que obligaban a rehacer lo ya escrito.

El contraste con la práctica real de la contratación y la lectura crítica de los borradores son de los servicios técnicos municipales, y se les reconoce de forma colectiva: sus aportaciones han sido voluntarias, desinteresadas y orientadas al interés general. Las cuatro dificultades del §M1.1 son la razón de ser de esta versión y se responden una a una en el cuerpo del documento. Ningún órgano de contratación, intervención o asesoría jurídica ha emitido informe sobre el catálogo ni lo ha aprobado.

Uso de inteligencia artificial, y cómo debe usarse esto

En la elaboración de este documento se han utilizado sistemas de inteligencia artificial: el clon digital («second brain») de Miguel Ángel Domínguez, determinante en la recuperación del material disperso, la investigación jurídica, la verificación de las fuentes, la crítica adversarial del texto y la redacción de los borradores. Las decisiones, el criterio jurídico y la responsabilidad son de las personas que lo firman.

Se declara aunque no sea obligatorio: el artículo 50.4 del Reglamento (UE) 2024/1689 exime de divulgarlo cuando hay revisión humana y responsabilidad editorial. Se divulga igualmente, porque un documento que exige transparencia de IA no puede ocultarla en sí mismo.

Se publica «tal cual» (as is). Se recomienda su lectura y su uso — y con la misma firmeza, NO copiarlo sin entenderlo.

Una cláusula copiada sin necesidad acreditada no protege: añade un motivo de recurso. Una exigencia copiada sin contrastar con el mercado no es más ambiciosa, es más restrictiva. Una obligación que nadie verifica es peor que no tenerla.

No es asesoramiento legal, y no sustituye a los informes preceptivos de ninguna administración.

Una licitación que dura años ya no se puede sacar como se sacaba antes.

El clausulado completo, los modelos y esta presentación están publicados en abierto.

migueldadd4u.github.io/ai-clauses

No es asesoramiento legal. Su incorporación a un expediente concreto exige el análisis, la adaptación y los informes preceptivos de cada administración.